

廉潔承諾與供應商保密書

甲方：漢鐘精機股份有限公司

乙方：超正齒輪科技有限公司

鑒於：雙方追求公平、公正、透明的經營環境的共同目的，為保證陽光合作，保障交易順利進行，維護雙方利益，特簽署本協定。

一、術語和定義

下列用於協議書的文字，除依其文義需做另外的解釋外，均依本條要求解釋：

(一)甲方：除作為協定主體外，本協定所指甲方包含甲方及其關聯企業；

(二)乙方：除作為協定主體外，本協定所指乙方包含乙方及其關聯企業；

(三)利害關係人：指一方員工近親屬及其他關係密切或有利益往來的親友；

(四)關聯企業：如一方與另一公司、企業和其他經濟組織（以下統稱為另一企業）至少存在一種或多種如下關聯關係的，則該兩個企業互為關聯企業。“關聯關係”是指一方與另一企業存在如下關係的一種或多種：

1. 相互間直接或間接持有其中一方的股份總和達到 5%或以上的；
2. 直接或間接同為第三者擁有或控制股份達到 5%或以上的；
3. 一方與另一企業之間借貸資金占自有資金 50%或以上或一方借貸資金總額的 10%或以上是由另一企業擔保的，或者相反情況；
4. 一方董事或經理等高級管理人員是由另一企業所委派的，或者相反情況；
5. 一方的生產經營活動必須由另一企業提供特許權利（包括工業產權、專有技術等）才能正常進行的；
6. 一方生產經營購進的原材料、零配件等（包括價格及交易條件等）是由

另一企業所控制或供應的，或者相反情況；

7. 一方生產的產品或商品的銷售（包括價格及交易條件等）是由另一企業的控制的，或者相反情況；
8. 對一方生產經營、交易具有實際控制的其他利益上相關聯的關係包括但不限於家族、親屬關係等；
9. 持有上述第（1）至（8）企業超過 5%以上股份的股東、出資人，或者為員工激勵、持股計畫、股權投資而設立的直接或間接持有上述第 1 至 8 項企業股權的股東；

（五）不正當利益：指違反中華民國法律、法規、政策以及甲方公司利益，以及要求甲方提供違反法律、法規、政策及甲方公司制度的幫助或便利條件，包括但不限於以下情形：

- 1、向甲方員工或利害關係人提供、承諾或給予“酬金”、“回扣”或其他各種形式的現金或有價物品、包括有價證券、股份、禮物、購物卡、健身卡等；
- 2、向甲方員工或其利害關係人提供各種形式勞務報酬、提成、經營分紅等；
- 3、向甲方員工或利害關係人以結婚、生日、喪葬等名義贈送禮金；
- 4、向甲方員工或利害關係人以不合理的低價或免費借用金錢、汽車、房屋等財物，或以不合理的高價從甲方借/租入金錢、汽車、房屋等財物；
- 5、與甲方員工或其利害關係人進行含金錢性質的棋牌娛樂類活動、賭博性活動；
- 6、為甲方員工或其利害關係人提供持股、任職、顧問、直接或間接參與經營等機會或便利；
- 7、其他違背誠信原則、職業道德從甲方或通過甲方獲取利益的情形。

(六) 黑名單：是指漢鐘集團記錄重大違規違法行為企業的匯總名單，列入黑名單的企業及其關聯企業十年內不得與漢鐘集團各單位進行業務合作。

二、乙方違反以下行為要求時，甲方有權按照本協議第五條違約責任進行處理：

- 1、乙方聲明並保證因與甲方簽署或履行協議而提供給甲方的全部資訊、材料是真實、完整、正確、合法、有效的，沒有提供虛假材料、偽造證章。
- 2、乙方保證依法開展經營活動，尤其不得進行任何形式的商業賄賂行為。一經發現有任何涉及甲方的商業賄賂行為，應立即通知甲方，並進行查處和整改。
- 3、乙方不得以任何方式直接或間接允諾向甲方員工或其利害關係人發生任何不正當利益往來；
- 4、乙方在與甲方合作過程中不得發生其他形式的違背誠實信用、公平交易原則、違反社會公序良俗與法律法規的行為。

三、甲方權利義務

- 1、甲方禁止甲方員工與乙方發生任何不正當利益往來，如發現此類問題，甲方有權按照乙方提供的舉報方式進行舉報。
- 2、甲方鼓勵乙方舉報甲方員工違規行為，並按照甲方相關政策對乙方予以獎勵；對於乙方的舉報，甲方應嚴格保密，並及時予以查實和處理。
- 3、甲方有權對不正當利益行為進行調查，情節嚴重的，甲方有權移送司法機關。
- 4、如甲方發現乙方或其業務合作夥伴可能存在已違反或將違反本協議的情形，甲方有權對乙方就該特定事項進行審計；同時甲方有權就雙方之間的交易進行定期審計。審計措施包括但不限於：就合規政策、培訓和監督進行問卷調查；監測交易以發現可能的商業賄賂跡象；檢查乙方與甲方之間業務協議中涉及的活動和/或因此開展的活動的政策方針、流程、帳簿和記錄等。

四、乙方權利義務

1、乙方確認知曉雙方簽署本協定的目的，理解甲方對雙方廉潔合作的重大關切，明白違反廉潔行為的後果，同意定期向乙方公司員工宣傳貫徹，並遵照執行本協議。

2、乙方承諾嚴格依照法律規定、合同約定履行合同義務，不向甲方及其關聯企業員工提供任何不正當利益。

3、如乙方員工為甲方員工的利害關係人時，乙方應將該事實立即披露給甲方。

4、乙方應當拒絕甲方員工任何形式向乙方謀求、索取不正當利益的要求，並及時向甲方舉報甲方員工的違規行為，舉報屬實的，將按照甲方相關管理制度對乙方予以獎勵，並在同等條件下優先合作。

5、乙方在接受甲方調查和審計時，不得隱瞞事實真相，不提供虛假材料。調查後，不得推翻已經認可的調查事實。

6、乙方承諾對甲方調查和審計的內容進行保密，在未經甲方允許的情況下，乙方不得就調查事件對外發表言論。乙方更不得應非甲方外的第三人要求出庭作證（法院採取強制措施要求出庭除外）。

7、乙方深刻理解商業賄賂行為的危害性，在此確認本協議條款已經過審慎閱讀，認可本協議約定的賠償金額合理，不會以任何理由向任何機構申請調整。

五、保密條款

1. 立書人應對機密資料嚴格保密責任，相關資料（包含雙方合作之訊息）不得洩漏予任何第三人，並妥善保管本資料，非經漢鐘公司事前書面之同意，不得以任何方式複製。

2. 漢鐘公司要求立同意書人歸還本資料時，立同意書人應立即將本資料及其一切複製本歸還漢鐘，同時終止使用本資料之權利。

3. “機密資料”係指除含法定商業秘密外，本公司而衍生之任何文件、報告、圖面、工藝、電腦檔案、程式、電腦程式、軟體、設計、配方、專門技術、

客戶資料、報價資料、訂單訊息其所有權及專利權、著作人格權、著作財產權或其他智慧財產權均屬於漢鐘公司。立同意書人不得予以發表、刊登或交付任何第三人，亦不得為銷售行為將相關之資訊置於銷售型錄。

六、違約責任

1、若乙方違反本協議任一約定的，乙方同意按不正當利益的十倍，或上一年度（即從甲方發現乙方違反本協議約定之日起的前 12 個月）交易金額的 20% 向甲方支付賠償金，但是最低不少於新台幣 20 萬元。甲方及其關聯企業有權直接從應付給乙方的款項中扣除上述賠償金。

2、若乙方違反本協議任一約定的，則甲方及其關聯企業有權解除與乙方的相關交易協定，納入漢鐘集團黑名單且不承擔任何責任。

3、乙方基於本協議約定承擔的違約責任，並不影響乙方依相關具體交易協定而承擔的責任。

七、舉報方式

乙方可通過以下方式直接向甲方舉報：

舉報電話：04-23501886 分機 2010 廖植文 處長；

舉報郵箱：markliao@hanbell.com；

郵寄地址：台中市 40852 南屯區精科路 10 號

甲方可通過以下方式直接向乙方舉報（以下橫線內容乙方自願填寫）：

舉報電話：(04) 2580455

舉報郵箱：excellentgear@gmail.com

其他方式：

八、其它約定

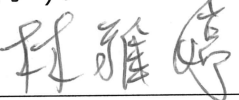
1、本協議自雙方簽章之日生效，其效力追溯至雙方合作開始之日，不因雙方業務合作終止、合同終止或解除而失效。

2、本協議獨立於雙方之間因具體業務所簽訂的合作或業務協議存在，不因合作或業務協議的無效、終止、解除而無效、終止、解除。雙方合作或業務協定的相關約定與本協議約定不一致的，以本協議為準。

3、雙方應協商解決因本協議導致的爭議，協商不成，提交甲方所在地方法院裁決。

4、本協議書一式兩份，甲方執一份、乙方執一份，具有同等法律效力。

以下無正文。

甲方（蓋章）： 漢鐘精機股份有限公司  	乙方（蓋章）： 超正齒輪科技有限公司  
代表人（簽字）：	代表人（簽字）： 
日期：112年4月27日	日期：2023年3月30日